

1004506-17.2022.8.26.0071

Classe: Despejo

Assunto: Despejo por Denúncia Vazia

Magistrado: ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... constataram estar sendo usado para o tráfico de drogas e casa de prostituição. Na diligência foi apreendida arma de fogo. De acordo com a narrativa dos policiais, o responsável pelo local seria o senhor Ariel dos Santos Rocha, pessoa estranha ao contrato entabulado entre os litigantes. Assim, não estando o imóvel sendo utilizado para fins não residenciais e estando pendente de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Cível

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004506-17.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004506-17.2022.8.26.0071

Classe - Assunto

Despejo - Despejo por Denúncia Vazia

Requerente:

Danilo Zarlenga Crispim

Requerido:

Adilson da Cunha Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

DANILO ZARLENGA CRISPIN, representado por VINICIUS ZARLENGA DE PAULA, este então representado por CÉSAR FERREIRA DA SILVA, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face de ADILSON DA CUNHA PEREIRA, objetivando a rescisão do contrato de locação, o despejo do réu, bem como da condenação deste ao pagamento dos débitos em aberto.

Para tanto, narra ter firmado contrato locatício com o réu tem por objeto o imóvel localizado na Rua Eunice Aparecida Bombini Barduzzi nº 2-60, Vila Santos Dumont, CEP 17047-494, Bauru/SP, pelo prazo de 30 meses, restando estabelecido o valor inicial de R\$4.500,00 mensais a título de aluguel, reajustado anualmente pelo IGPM, com vigência inicial entre 28/01/2022 e 27/07/2024.

Contudo, conforme boletim de ocorrência de nº 10/2022, datado de 17/02/2022, os policiais militares dirigiram-se até o imóvel objeto do contrato de locação, e constataram estar sendo usado para o tráfico de drogas e casa de prostituição. Na diligência foi apreendida arma de fogo. De acordo com a narrativa dos policiais, o responsável pelo local seria o senhor Ariel dos Santos Rocha, pessoa estranha ao

contrato entabulado entre os litigantes. Assim, não estando o imóvel sendo utilizado para fins não residenciais e estando pendente de pagamento um aluguel, mais multa por descumprimento do contrato, somando um débito de R\$ 21.600,00, vem a juízo na busca dos direitos que entendem fazer jus. Instruiu a inicial (fls. 01/06) com os documentos de fls. 07/37.

Indeferida a tutela de urgência pleiteada (fls. 39/41), o autor manifestou-se informando que o réu desocupou voluntariamente o imóvel em 28/02/2022, pugnando pelo prosseguimento do feito somente em relação ao pedido de cobrança (fls. 53/54). Na mesma oportunidade juntaram os documentos de fls. 55/57.

Recebida a emenda da inicial, foi determinado o prosseguimento do feito em relação a cobrança dos aluguéis em atraso (fl. 60).

Regularmente citado (fl. 64), o réu deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação da contestação (fl. 65), tornando-se, portanto, revel.

Sobreveio manifestação do autor requerendo o prosseguimento do feito (fl. 69/70). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Promovo o julgamento imediato da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o réu, apesar de devidamente citada, deixou de oferecer resistência ao pedido, tornando-se, portanto, revel.

A revelia, vale lembrar, conduz à presunção de veracidade dos fatos deduzidos na exordial, inclusive no tocante ao quantum debeatur apresentado e no que tange à infração contratual pelo inadimplemento e o descumprimento do contrato, levando assim à procedência da cobrança dos valores em atraso.

Tal presunção, cumpre destacar, veio a ser corroborada pela prova documental que instrui a exordial, em especial pelo contrato de fls. 14/17 a confirmar a obrigação locatícia firmada entre as partes.

Ademais, de acordo com as procurações administrativas assinadas pelo Sr. Danilo (fl. 07/08 e 10/13), incontroverso o fato de que os senhores Vinicius Zarlenga De Paula e César Ferreira Da Silva, são representantes legais do locador, tendo poderes para propor a presente ação em nome dos interesses de seu procurado e de seu imóvel.

Conforme se verifica dos termos do contrato, a locação teve início em 28 de janeiro de 2022, com término previsto para 27 de setembro de 2024. Ocorre, todavia, que o réu permitiu que o imóvel fosse utilizado para fins diverso do contratado, dando causa ao pedido de rescisão do contrato, a ensejar multa por descumprimento. Além disso, o locatário acabou desocupando o bem antes de findo o prazo contratual, conforme informado às fls. 48/49.

Desta feita, em havendo o desvirtuamento dos fins locativos e a entrega do bem para uso de terceiro, conduta expressamente vedada no pacto firmado entre os litigantes, inquestionável o descumprimento das obrigações assumidas, diante do disposto na cláusula 2ª do contrato de locação (fl. 14/17), a dar supedâneo à rescisão do contrato, bem como à cobrança dos valores inadimplidos (art. 9º, incisos III, Lei 8.245/91).

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a regra inserta no artigo 323 do Código de Processo Civil, segundo as quais se consideram incluídas no pedido as prestações vencidas no curso da demanda, de modo que, ao valor já mencionado deverão ser acrescidos alugueis e outros encargos contratuais que venceram até a efetiva desocupação do imóvel que se deu em 28/02/2022.

Desta forma, não havendo elementos de prova a rechaçar a narrativa inicial no pertinente à cessão do imóvel a terceiros e ao inadimplemento dos aluguéis, não há como afastar o pedido de cobrança, bem como a incidência da multa contratual prevista na cláusula 14, correspondente a 03 (três) aluguéis.

Contudo, no tocante ao montante do débito, cumpre apontar que a cobrança de honorários advocatícios com fundamento no contrato (fls. 04/05) enseja dois defeitos: não há vínculo jurídico direto entre o réu e o beneficiário; bis in idem, eis que a atuação do advogado será remunerada com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, a quantia respectiva deverá ser excluída da condenação, devido aos fundamentos jurídicos retro.

Ademais, a fixação dos honorários de sucumbência não está vinculada ao percentual

previsto em contrato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança Ação procedente Multa moratória Exclusão ou redução - Impossibilidade Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade, pois a relação jurídica estabelecida pelo contrato de locação é regulada por lei específica - A multa moratória pode ser objeto de convenção entre as partes, motivo pelo qual é incabível a sua exclusão ou redução ao patamar de 2% sobre o montante devido Cumulação com multa compensatória Infração de cláusula contratual diversa Cabimento Honorários Advocatícios sucumbenciais Desnecessidade de vinculação ao percentual previsto no contrato, já que a sua fixação deve obedecer aos ditames do art. 20 do CPC Majoração para 20% sobre o valor total da condenação Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido. (0003687-52.2013.8.26.0091 Apelação / Locação de Imóvel Relator(a):Carlos Nunes Comarca: Mogi das Cruzes Órgão julgador:31ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento:07/06/2016Data de registro:07/06/2016).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial em face de ADILSON DA CUNHA PEREIRA para CONDENAR o réu ao pagamento do aluguel vencido e não pago até a efetiva desocupação do bem em 28/02/2022, e, multa contratual correspondente a 3 alugueres, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios no importe de 1% ao mês, a partir do vencimento das respectivas obrigações.

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

Após, nos termos do artigo 1.283 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, deverá a serventia verificar atos e pendências, encerrando-as, regularizando movimentações, documentos e cadastros, promovendo, então, o arquivamento do feito.

P.I.C.

Bauru, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA